

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2168/2532

นายมัน หรือ แอ วิบูลย์
นายชลอ วรศักดิ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

การทะเลาะการบังคับคดีและการเพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับคดี
กฎหมายกำหนดวิธีการให้อยู่ในอำนาจของศาลเป็นชั้น ๆ ไปถ้าเป็นการขอให้เพิก
ถอนคำสั่งที่อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับคดีในระหว่างอุทธรณ์ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจ
ของศาลอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในเรื่องดังกล่าวแล้ว คู่ความจะฎีกาคำสั่งนั้น
ต่อศาลฎีกาอีกไม่ได้

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์และบังคับตามฟ้องแย้งของจำเลยโจทก์
อุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขอทะเลาะการบังคับคดี ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้ทะเล
การบังคับคดีไว้ในระหว่างอุทธรณ์ เช่นนี้การที่จำเลยยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์
ชั่วคราวก่อนศาลอุทธรณ์พิพากษา โดยขอให้ศาลอุทธรณ์ไต่สวนและกำหนดวิธีการ
ห้ามโจทก์และบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่พิพาทอีกต่อไป ก็เท่ากับเป็นการขอให้เพิก
ถอนคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่อนุญาตให้โจทก์ทะเลาะการบังคับคดีไว้ในระหว่างอุทธรณ์ และ
บังคับให้โจทก์ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น มิใช่เป็นการร้องขอคุ้มครอง
ประโยชน์ในระหว่างพิจารณาเพื่อให้ทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์ที่พิพาทกันได้รับ
ความคุ้มครองตาม มาตรา 264 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เมื่อศาล
อุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องแล้ว จำเลยจะฎีกาคำสั่งนั้นอีกไม่ได้

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ และบังคับตามฟ้องแย้งของจำเลย ให้โจทก์รื้อถอนขนย้ายวัสดุและดินที่โจทก์ใช้ทำถนนพิพาทออกไปจากที่ดินของจำเลย และห้ามโจทก์กับบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินพิพาท โจทก์อุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

จำเลยยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวก่อนศาลอุทธรณ์พิพากษา โดยขอให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไต่สวนและมีคำสั่งกำหนดวิธีการห้ามโจทก์และบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทอีกต่อไป ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยฎีกาคำสั่ง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำร้องของจำเลยดังกล่าวข้างต้นเท่ากับเป็นการขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่อนุญาตให้โจทก์ทุเลาการบังคับคดีไว้ในระหว่างอุทธรณ์ และขอให้บังคับโจทก์ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น มิใช่เป็นการร้องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณา เพื่อให้ทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์ที่พิพาทกันในคดีได้รับความคุ้มครองตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๖๔ การทุเลาการบังคับและการเพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับกฎหมายกำหนดวิธีการให้อยู่ในอำนาจของศาลเป็นชั้น ๆ ไปถ้าเป็นการขอให้เพิกถอนคำสั่งที่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์สั่งอย่างไรในเรื่องดังกล่าวแล้ว คู่ความจะฎีกาคำสั่งต่อศาลฎีกาอีกไม่ได้

พิพาทขายกฏิกาจำเลย คืบค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาให้จำเลยทั้งหมด โจทก์ไม่
แก้ฎีกาจึงไม่กำหนดค่าทนายความให้.

(เขียว ยุ่งทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา -

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ